

1502154-14.2020.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Justiça é pacífica em afirmar que ocorre mais de um roubo quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, com alcance a patrimônios distintos, não havendo, assim, que se falar em crime único. Vejamos:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502154-14.2020.8.26.0616 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502154-14.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264185/2020 - 2º Distrito

Policial de Suzano, 14309303 - 2º Distrito Policial de Suzano, 1178/20/321 - 2º

Distrito Policial de Suzano, 2264185 - 2º Distrito Policial de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Felipe Batista de Amorim e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Antonio Felipe Batista de Amorim, Elvis Silva dos Santos, Lucas Guilherme dos Santos Silva, Robson Rodrigues da Silva, Jefferson da Silva Fernandes Lima, Jose Florêncio da Silva Filho e Simone Lopes de Souza, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas dos delitos previstos no (i) art. 157, § 2º, incisos II e V, por duas vezes, e (ii) art. 158, §§ 1º e 3º, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 22 de outubro de 2020, por volta das 16h, na Rua Um, nº 63, na cidade de Guarulhos, os Réus, agindo em concurso de agentes caracterizado

pela unidade de desígnios e divisão de tarefas entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça com restrição à liberdade das vítimas Marcelo Araújo Machado e Dirce da Silva, o veículo caminhão Scania/T113, placas KIJ-5003/Curitiba-PR, o semirreboque, Reb/Randon, placas CLH-0H50/Guarulhos-SP, bem como (01) uma carteira contendo CNH, CRLV, dois cartões bancários e a quantia de R\$ 500,00, pertencente a Marcelo; e (01) uma carteira contendo documentos pessoais (CTPS, RG), além um aparelho celular, marca Samsung, pertencentes à vítima Dirce.

Consta, ainda, da exordial que, momentos depois, na Rua Emília Barradas Simões, nº 461, Cidade Miguel Badra, nesta cidade e comarca de Suzano, os Réus, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios entre si, constrangeram, mediante grave ameaça com restrição da liberdade das vítimas Marcelo Araújo Machado e Dirce da Silva, com o intuito de obterem indevida vantagem econômica, a fornecerem as senhas de seus cartões e realizações de transferências bancárias.

Certidão de antecedentes criminais dos Réus Antonio, Elvis, Lucas, Robson, José e Simone às fls. 176/177; 178/180; 181/183; 184/185; 296; e 574/575.

A denúncia foi recebida às fls. 307/311, em 30 de novembro de 2020.

Regularmente citados (fls. 492; 494; 496; 498; 500; 502 e 583), os Réus apresentaram respostas à acusação às fls. 376/377; 474; 532/536; 539/543; 642/647, 657/658.

Laudo de exame pericial de veículo às fls. 689/691.

Laudos de exame pericial de objetos às fls. 764/775.

Em audiência de instrução em 16 de agosto de 2021, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes, bem como interrogados os Réus Simone Lopes de Souza, Antonio Felipe Batista de Amorim, Elvis Silva dos Santos, Lucas Guilherme dos Santos Silva, Robson Rodrigues da Silva e Jefferson da Silva Fernandes Lima (fls. 836/839).

Em audiência de continuação na data de 30 de agosto de 2021, foi interrogado o Réu José Florêncio (fls. 870/872).

Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais por escrito pelo Ministério Público e pelas Defesas, às fls. 904/918; 897/901; 922/935; 938/945; 946/949; 954/959; 960/971; 984/986 e 1022/1026.

É o relatório. Passo a decidir.

1. Da Avaliação da Prova

A materialidade dos delitos restou comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 41/47 e 48/52, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 55, pelos comprovantes de transferência de fls. 58/59, pelas fotografias de fls. 53/56 e 156/158, pelas cópias da decisão de fls. 278/284 e do boletim de ocorrência de fls. 297/306, pelos laudos de exame pericial de fls. 689/691, 764/766 e 767/775, bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 08, pelos autos de reconhecimento de pessoas de fls. 62/63 e 69/70, e pelas demais provas produzidas no curso da instrução criminal.

Em audiência de instrução, a vítima Marcelo Araújo Machado relatou que estava na cidade de Guarulhos, quando entrou em aplicativo para ver solicitações de serviço de entrega de carga, tendo aceitado o pedido que aparecia. Esse, porém, foi cancelado na sequência. Achou estranho. Cerca de quarenta minutos depois, um número entrou em contato para contratar o serviço de frete. Aceitou a proposta e lhe foi passada a localização da empresa contratante, em Guarulhos. Dirigiu-se, então, ao local e, ao chegar, avistou dois indivíduos – um estava atrás de um veículo Fiorino cor branca. Ao vê-los, o declarante tentou fugir, mas foi imediatamente fechado por um outro veículo, um Fox de cor vermelha. Na sequência, foi detido na carreta. Dois indivíduos o abordaram, dizendo “perdeu, perdeu” e afirmando que eram do Primeiro Comando da Capital (PCC). Tentou acalmá-los, bem como sua esposa. Ato contínuo, foram colocados no banco traseiro da Fiorino e levados para Suzano. Os assaltantes efetuavam ameaças a todo momento. O declarante e sua esposa foram levados para um cativado. A mulher que foi detida depois, na posse do caminhão, estava sentada na escada do cativado, junto com outra mulher. No interior do cativado, os assaltantes tomaram sua carteira e dinheiro e permaneceram realizando ameaças. Inclusive, colocaram a arma de fogo na cabeça de sua esposa. Obrigaram a vítima a

efetuar transferências bancárias. Os acusados colocaram a arma na cabeça de sua esposa para que retirasse um anel que estava em seu dedo, ameaçando cortá-lo se fosse necessário. As vítimas foram ameaçadas a noite inteira. Os assaltantes faziam tanto terror que sua esposa chegou a vomitar. Na manhã do dia seguinte, escutou um estouro, e, em sequência, viu a polícia militar no local. Os agentes públicos conseguiram deter os suspeitos em flagrante. Em delegacia, reconheceu por fotografia o homem e a mulher que foram detidos na posse de seu veículo. O declarante e sua esposa ficaram em poder dos assaltantes por cerca de dezesseis horas. Até aproximadamente 9h da manhã do dia seguinte. Reconhece o Réus Robson, Elvis, Antônio, José Florêncio e Simone. Reconhece também a pessoa da fotografia de fl. 74 (Réu Jefferson) como uma das pessoas que estava na abordagem feita em Guarulhos. Contudo, essa pessoa não estava no momento em que a polícia chegou ao cativeteiro, motivo pelo qual não foi presa em flagrante. Jefferson foi o destinatário de um dos depósitos feitos pelos assaltantes. Não se recorda da pessoa que está na fl. 67 (Réu Lucas). No cativeteiro, havia três pessoas. Durante a noite ficou apenas um deles e, pela manhã, chegaram outros três rapazes. Nenhum deles estava com o rosto coberto. A polícia, quando chegou ao cativeteiro, prendeu três agentes. Não se recorda quais deles foram presos no cativeteiro. Em Guarulhos, dois indivíduos realizaram a abordagem. Reconheceu pessoalmente os Réus Jefferson e Elvis como as pessoas que o abordaram, os quais estavam no veículo Fiorino. Além deles, havia o motorista do referido veículo e os ocupantes do veículo Fox. Dentre as fotografias exibidas na Delegacia, quando fez os reconhecimentos, havia outras pessoas, para confundi-lo, mas, ainda assim, fez os reconhecimentos sem nenhuma dúvida, especialmente, porque estava tudo bem recente. Reconheceu também, em sede policial, sem nenhuma dúvida, quatro agentes. A participação de José Florêncio foi dirigir o veículo Fox e, depois, o veículo do depoente. Ele não esteve no cativeteiro. No município de Tatuí, foram detidos dois suspeitos na posse de seu automóvel. Reconheceu por fotografia a mulher que viu, sem nenhuma dúvida, sentada no cativeteiro. Ela não interagiu com o depoente. No total, teve prejuízo aproximado de R\$ 6.000,00.

No mesmo sentido, a vítima Dirce da Silva relatou que, no dia dos fatos, ela e seu marido foram abordados por um carro vermelho, após caírem em uma armadilha, em Guarulhos. Haviam se dirigido a um local combinado para um serviço de transporte de carga, quando foram pegos pelos assaltantes. Um veículo Fox de cor vermelha interceptou a carreta, e, logo depois, duas pessoas saíram de uma Fiorino cor branca chegaram para realizar a abordagem, dizendo que tinham “perdido”, pois eram do “Comando”. Eram duas pessoas no Fiorino, mas não viu quantas pessoas havia no interior do automóvel Fox. Na sequência, foram colocados no veículo fiorino e levados para uma casa. Ficaram no cativeteiro até a manhã do dia seguinte. Foram abordados umas 16h e ficaram até por volta das 09h do dia seguinte. Nesse tempo, foram ameaçados a todo momento, inclusive, com armas na cabeça. Ameaçaram decepar o seu dedo, para que tirasse o anel e obrigaram seu marido a fazer transferências. Reconhece, sem sombra de dúvidas, a Ré Simone e os Réus Lucas, Jefferson, Elvis e Antônio. Há dúvida em relação ao Réu José Florêncio. Jefferson era quem ameaçada cortar seu dedo. Viu o Réu Elvis no cativeteiro, sempre entrando e saindo e ameaçando. Reconhece pessoalmente, também, o Réu Robson, sendo ele uma das pessoas que entrava e saía, por diversas vezes, do cativeteiro.

As vítimas, pessoas idôneas, apresentaram depoimentos seguros e coesos, não havendo nos autos quaisquer elementos que infirmem a sua versão dos fatos.

Com efeito, limitaram-se os ofendidos a relatar, de forma harmônica, as circunstâncias nas quais os Réus os abordaram e os conduziram até o cativeteiro, praticando os delitos de roubo e extorsão em questão, não se vislumbrando intenção de falsa imputação de crime a pessoa sabidamente inocente.

Imperioso destacar, ainda, que, em delitos patrimoniais, as palavras da vítima assumem especial importância, porquanto voltadas unicamente à identificação de responsáveis e à recuperação de pertences. Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“PROVA - Testemunha - Palavra da vítima - Tendo o ofendido, mais do que ninguém,

interesse em acusar tão somente culpado pelo ato que veio a lhe lesionar, plenamente válida a declaração ofertada se não infirmada pelo demais amealhado nos autos - Decisão condenatória mantida - Recurso defensivo não provido" (TJSP - Apelação 49195420078260077 Birigüi - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator Lauro Mens de Mello - 18/12/2014 - Votação: Unânime - Voto nº: 8570)

"Processo Penal. Crime de furto qualificado. Recurso buscando absolvição, por insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavras da vítima, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade. Na hipótese em exame, encontram amparo, ainda, na prova testemunhal e nas declarações extrajudiciais do apelante. Regime inicial semiaberto acertadamente imposto. Recurso defensivo a que se nega provimento". (TJSP; Apelação Criminal 0000809-17.2013.8.26.0266; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 07/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016).

Registre-se também que as vítimas sequer conheciam previamente os acusados, não havendo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa imputação de crime aos Réus.

Outrossim, as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, corroboraram com as declarações efetuadas pelas vítimas em audiência, senão vejamos.

A testemunha Jefferson Almeida Nero, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, chegaram informações para a polícia no sentido de que indivíduos estariam mantendo vítimas reféns na Rua Emília Barradas Simões, em casa ao lado do nº 461, e também teriam subtraído um caminhão, o qual seria usado para transportar drogas e armas. Por esse motivo, dirigiram-se ao local e fizeram incursão na residência indicada, com a ajuda de outros policiais. Fizeram também um cerco na rua paralela, acima da indicada na denúncia anônima. Ao adentrar na viela, avistaram um indivíduo e resolveram abordá-lo. Nesse momento, dois indivíduos já empreenderam fuga. No interior da casa, havia outros dois rapazes e as vítimas. Essas se encontravam assustadas e logo afirmaram que eram vítimas de sequestro. Indagados sobre o que faziam no local, um dos suspeitos disse que estava no imóvel para cobrar aluguel, enquanto o outro nada comentou. A outra equipe que estava de campana na rua de cima conseguiu interceptar e deter os outros dois indivíduos que fugiram. Em sequência, as vítimas relataram o ocorrido. Disseram que houve contato por aplicativo para contratação de seu serviço, quando, ao se dirigirem ao local combinado, foram abordados. No cativado, foram ameaçados por diversas vezes, o que incluiu ameaça de cortar o dedo da esposa caso as transferências bancárias fossem infrutíferas. Nenhum dos Réus confessou os crimes.

No mesmo sentido, a testemunha Nivaldo da Silva Junior, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, receberam informações do centro de inteligência da polícia militar de que um casal estava sendo mantido como refém em uma residência em comunidade. Por causa da denúncia anônima, viaturas dirigiram-se ao local e fizeram um cerco. Ao chegarem ao local do cativado, ficaram nas proximidades e acompanharam quando dois indivíduos fugiram do local. Um deles entrou em uma casa e o outro foi em direção a um escadão. A pessoa que foi em direção ao escadão era o Réu Elvis. Ele acabou caindo e foi abordado. Ele se encontrava na posse de um simulacro de arma de fogo, que caiu de sua cintura. O que se evadiu e procurou se esconder em uma casa próxima era o Réu Lucas, tendo sido detido no interior dessa. Robson e Antônio foram detidos dentro do cativado, pela outra equipe. Elvis se evadiu de dentro da residência quando a viatura do declarante estava no cerco. Visualizou Elvis e Lucas tentando fugir, com nítida certeza. Os policiais o acompanharam a pé. Os acusados foram encontrados a cerca de vinte metros do cativado.

A testemunha Claudinei Cirino, policial civil, afirmou que a ocorrência foi apresentada pela polícia militar, com vários indiciados, os quais foram flagrados em cativado, com vítimas. Em conversa com a vítima mulher, essa informou que os

agentes tinham feito várias transferências via Pix, por meio de seus celulares. Descobriram, em investigação, que os titulares das contas destinatárias eram Gabriel e Jeferson. Conseguiram as fotografias dessas duas pessoas e a vítima reconheceu, de forma inequívoca, a pessoa de Jeferson como sendo um dos autores do roubo e da extorsão. Disse, inclusive, que Jeferson esteve no cativeiro. O policial militar Romulo Morgato relatou que, no dia dos fatos, estava em serviço noturno quando foram avisados que a polícia militar havia estourado um cativeiro e, com as informações do serviço de rastreamento de veículo, conseguiram localizar o automóvel subtraído, em uma estrada. O declarante e sua equipe diligenciaram até o local onde estava o automóvel. Encontraram um casal em sua posse, que declarou que conduzia o caminhão porque tinha sido contratado por pessoas desconhecidas para levá-lo até Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, pelo valor de R\$ 2.000,00. O motorista disse que foi contratado e a mulher, que seria esposa dele, estaria apenas o acompanhando.

Por outro lado, as testemunhas de defesa em nada contribuíram para a elucidação dos fatos ou para mitigar os relatos das vítimas e das testemunhas, senão vejamos. A testemunha Marcelo Escaramusa Gomes afirmou que conhece o Réu Jeferson, pois ele é mecânico e fazia reparos em sua van escolar. Ele é um bom profissional. Nunca o viu armado.

A testemunha Andreia Almeida da Conceição contou que conhece o Réu Jeferson há cerca de três anos. Ele é mecânico e já fez reparos em suas vans escolar. É um ótimo profissional. Não se recorda quando foi o último reparo. A única vez que se recorda que seu veículo passou a noite na oficina foi em outubro.

A testemunha Paulo César de Brito relatou que não conhece a Ré Simone, que a pegou como passageira, no dia 22/10, junto com um rapaz. Não se recorda o horário, mas acredita que depois das dez. Levou-os até um endereço para pegar um caminhão, o qual não estava. O endereço de saída e de destino foram inseridos diretamente no aplicativo, mas não sabe por quem. O rapaz ligou para alguém para saber do paradeiro do veículo. O declarante ficou sabendo que esperavam um caminhão porque o rapaz informou que iriam fazer uma viagem em tal automóvel. A mulher disse que era a primeira vez que iria fazer a viagem com o rapaz. Foram até outro endereço, após o rapaz telefonar para alguém. Quem mantinha contato com a outra pessoa por telefone era o rapaz. A moça parecia aflita porque não tinham depositado o valor da corrida e da viagem do caminhão. Os acusados ficaram cerca de uma hora junto ao declarante (entre o tempo de buscar no endereço, levar e esperar o caminhão). No dia, o depoente estava com um carro alugado, um ônix cor prata. Depois de um tempo, chegaram duas pessoas em um carro e fizeram o caminhão pegar. Um dos passageiros passou a cartão e pagaram pela corrida.

Depreende-se dos relatos das testemunhas de defesa que essas não possuíam conhecimento sobre as atividades ilícitas dos Réus, tendo apenas prestado, em sua maioria, informações acerca de sua personalidade e conduta social.

Especificamente quanto à testemunha Paulo César de Brito (motorista de uber que levou José Florêncio e Simone até o caminhão roubado), as suas declarações apenas comprovam que ambos ficaram encarregados de conduzir o caminhão até outra cidade e que receberiam valores para tanto, não sendo possível extrair do conteúdo de seu depoimento qualquer informação que os isente da participação no roubo e na extorsão.

Assim, em que pesem os relatos das testemunhas de defesa, esses não são suficientes para mitigar a convicção de que os acusados praticaram os delitos de roubo e extorsão contra as vítimas Marcelo e Dirce, mormente quando o sucesso da empreitada criminosa dependia do anonimato de seus integrantes, sendo esperado que não compartilhassem informações dos crimes com amigos, conhecidos e/ou terceiros.

Em interrogatório judicial, os Réus apresentaram versões exculpatórias totalmente dissociadas do restante do conjunto probatório, bem como da realidade fática.

A Ré Simone aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Não sabe por que está sendo acusada do crime de roubo. Estava em casa quando José Florêncio a chamou para fazer uma viagem. Era cerca de 18h da tarde quando ele chegou em casa e insistiu para a declarante viajar com ele. À época, eram companheiros. Acabou aceitando fazer a viagem. Pediram um uber até Guarulhos. Não encontraram a rua onde o

caminhão deveria estar. Acabaram encontrando depois. Havia dois rapazes no local. Ficou dentro do uber enquanto José falou com os indivíduos. Não ouviu o que falaram. O caminhão demorou a pegar, não sabiam ligar direito. Depois, o caminhão pegou, entraram nele e seguiram viagem. José iria ganhar R\$ 2.000,00 (dois mil reais) no local combinado, mas acabou que não levaram o dinheiro. Pagaram alguns pedágios, mas depois dormiram no caminhão antes de um dos pedágios para esperar pelo dinheiro. Nisso, viaturas chegaram ao local onde estavam e deram voz de prisão ao motorista e ao declarante. Não compareceu ao cativoiro das vítimas, então, não tem como ter sido reconhecida. José apenas disse que era uma viagem para levar um caminhão. Não sabia que era produto de roubo. Nem desconfiou do que estava acontecendo.

O Réu Antonio relatou que a rua do assalto é caminho de sua casa e estava passando com sua namorada quando foi abordado pelos policiais. É amigo de Robson, que o avistou e pediu para ele comprar um pão. Comprou cerca dez pães, refrigerante e queijo. Foi reconhecido pelas vítimas porque apareceu no cativoiro para entregar a compra. Chegou a vê-las deitada em um colchão, mas não desconfiou do crime. Não conhece os demais acusados, além de Robson.

O Réu Lucas afirmou que não foi reconhecido por Marcelo em delegacia. À época, morava em Jardim Varan, mas brigou com a sua esposa e foi para a casa da avó, em Miguel Badra. A residência de sua avó é bem próxima ao beco onde foi encontrado. O policial Jefferson já o conhecia da região e sabia que tinha passagem. Não estava em fuga no dia dos fatos, pois possui placas e parafusos na perna. Caso estivesse no cativoiro, não teria conseguido correr, como foi afirmado. Os policiais foram até a casa de sua avó e essa forneceu seus documentos, além de ter informado que o declarante momentos antes estava no local, dormindo. Não conhece os demais acusados, apenas sabe quem são porque os viu em delegacia. Trabalhava em pizzeria quando foi detido.

O Réu Elvis confessou parcialmente a prática delitiva. Relatou que efetuou o roubo das vítimas e os levou ao cativoiro. Em sequência, dirigiu-se à sua casa. Praticou o roubo junto com Augusto, pessoa que não é acusada neste processo. Estava na Fiorino branca, desceu do veículo e abordou a vítima Marcelo. Não estava com revólver no dia dos fatos. Depois que deixou os ofendidos no cativoiro, não voltou mais. Não havia mais ninguém no momento do roubo. No cativoiro, Augusto desceu com as vítimas e as levou até a casa. Ficou no carro esperando. Não sabe dizer quem estava no cativoiro, pois sua participação foi somente no assalto. Não sabe quem estava no carro Fox vermelho. Deixou o caminhão no local para outros participantes buscarem e levaram as vítimas embora. No mesmo dia, de noite, foi ao hospital levar a sua esposa e retornou para casa às 4h da manhã. Quando foi abordado, estava a cerca de um quilômetro do cativoiro das vítimas. Estava próximo à casa de sua mãe. Foi abordado pelos policiais e ficou com eles até o momento em que eles estouraram o cativoiro. Não conhece Robson nem Simone e Antonio. Não houve participação de mulher no roubo.

O Réu Robson declarou que participou do crime ao fornecer a casa onde ficaram as vítimas. Um rapaz pediu para fornecer o espaço, olhar as vítimas e alimentá-las. Augusto foi a pessoa que levou as pessoas até o local. Quando Augusto retornou, saiu para a sua própria e voltou somente de manhã. Augusto pediu para comprar pão. Ao sair na rua, encontrou com Antonio e pediu para que ele fosse até a padaria em seu lugar. Atualmente, está arrependido, pois acabou perdendo o nascimento de sua filha.

A Réu Jefferson afirmou que não participou dos crimes e não sabe o motivo pelo qual está sendo acusado. No dia dos fatos, havia ido à praia, quando foi informado que havia uns policiais em sua casa. Alguns dias depois, foi abordado quando estava no seu carro porque havia uma ordem de busca em seu nome. Não sabe dizer por que as vítimas o reconheceram e disseram que proferiu muitas ameaças. No dia do roubo, estava trabalhando em sua oficina mecânica. Recebe muitas transferências de clientes todos os dias. Não conhecia os demais Réus anteriormente aos fatos.

O Réu José Florêncio declarou que trabalha em oficina mecânica e que não participou dos crimes. No dia dos fatos, havia chamado sua companheira Simone para passear. Havia passado o seu telefone para motoristas e um deles lhe telefonou, de nome

Paulo. Ofereceu-lhe um serviço e aceitou porque estava precisando de dinheiro. Paulo disse que o declarante deveria ir até Guarulhos para pegar um caminhão e levá-lo até o estado de Mato Grosso do Sul. Foi até Guarulhos de uber. Depois de um tempo, chegou um rapaz conduzindo o veículo. Ele lhe informou que os documentos e o dinheiro estavam no porta-luvas. Esse indivíduo disse que o caminhão não era roubado. Quando foram passar pelo terceiro pedágio, descobriram que estavam sem dinheiro. Por isso, pararam o caminhão. Dormiram no local para aguardar o envio do dinheiro. Na parte da manhã, foram abordados por policiais. Não teve tempo de conferir placa e demais dados do caminhão antes de entrar dentro dele.

Apesar das teses defendidas pelos Réus, as vítimas identificaram, em audiência judicial, os acusados Robson, Elvis, Antônio, José Florêncio, Jefferson, Lucas e Simone como sendo um dos autores do crime, sem sombra de dúvidas. Além disso, em sede policial, reconheceram Robson, Elvis, Antônio e Lucas, sem sombra de dúvida, e identificaram Jefferson também como autores dos crimes, por meio de fotografia. Além disso, os acusados Antônio e Robson foram detidos no interior do cativieiro, ao passo que os Réus Elvis e Lucas foram presos enquanto tentavam fugir do local, sendo certo que os policiais relataram, de forma uníssona, que fizeram cerco nos arredores do endereço informado na denúncia anônima e que viram quando Elvis e Lucas saíram correndo.

Apesar de o Réu Elvis ter narrado que não estava próximo ao cativieiro e que foi abordado a mais de um quilômetro desse, no interior da casa de sua genitora, a sua versão também não encontra respaldo nas provas dos autos, bem como na realidade fática, uma vez que, caso não estivesse em fuga do local no momento da abordagem, a polícia não teria como o relacionar aos crimes, não fazendo sentido prendê-lo no interior de residência particular, antes mesmo de as vítimas serem encontradas e o apontarem como um dos autores dos crimes. Logo, não é crível que o acusado tivesse sido escolhido pelos policiais para falsa incriminação e, por sorte, estivesse envolvido no roubo das exatas vítimas localizadas em cativieiro minutos depois.

Do mesmo modo, a versão do acusado Lucas não se sustenta, posto que, além de reconhecido pela vítima Dirce, não trouxe para depor em juízo a única pessoa que poderia confirmar a sua versão dos fatos, ou seja, a sua avó que mora perto ao cativieiro e que sabia que o Réu supostamente estava no local para se abrigar em sua casa, após briga com a companheira.

Destaca-se, ainda, os acusados não trouxeram aos autos qualquer comprovação acerca da localização da casa de seus familiares (avó e mãe), ônus probatório que certamente lhe incumbia, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal.

No mais, as vítimas identificaram os Réus Elvis e Lucas não apenas como um dos autores dos crimes, mas especificamente como alguns dos indivíduos que estavam no momento do anúncio do roubo, apontando Elvis como um dos integrantes do veículo Fiorino, além de, no momento da fuga, ter sido encontrada na posse de Elvis um simulacro de uma arma de fogo (laudo de fls. 764/769).

A vítima Dirce ainda relatou que Elvis era uma das pessoas que entrava e saía do cativieiro a todo momento.

Assim, não se sustenta a tese dos acusados de que estariam próximo ao local para a prática de outras atividades, uma vez que os agentes públicos, ao localizarem as vítimas e outros dois indivíduos no local do crime, não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a prática delitativa a Elvis e Lucas. No mesmo sentido, não há qualquer razão para que as vítimas, pessoas idôneas, viessem a deliberadamente reconhecer os Réus apenas para prejudicá-los, sem sequer os conhecê-los previamente, não sendo crível, ainda, que todos os policiais envolvidos na investigação do caso estivessem imbuídos na criminalização falsa dos Réus.

No que concerne a Antônio e Robson, as suas versões de que teriam participado da empreitada criminosa apenas ocasionalmente – tão somente fornecendo a casa e comprando pão para as vítimas – se encontram totalmente dissociadas do restante do conjunto probatório, uma vez que foram detidos no interior do cativieiro sozinhos com os dois reféns, não sendo crível que estivessem sob as ordens de terceira pessoa não identificada e nunca vista pelas vítimas e, ainda, que essa pessoa teria confiado a dois desconhecidos a vigilância do local.

Salta aos olhos também a tese de Antônio de que, ao levar os pães, teria visto as

vítimas no local, deitadas em um colchão, mas não teria reparado que essas estavam sendo feitas reféns pelos assaltantes; e a tese de Robson de que teria alugado sua casa para terceiro não identificado, cujos dados pessoais desconhece. Destaca-se, ainda, que a vítima Dirce foi clara em relatar que Robson era uma das pessoas que estava no cativado a todo momento, entrando e saindo, o que revela que a sua função não era apenas fornecer a casa, mas também vigiar as vítimas. No que se refere ao acusado Jefferson, apesar de ter sido reconhecido fotograficamente em delegacia, o restante do conjunto probatório aponta inequivocamente para o Réu como um dos autores do crime, destacando-se que a investigação não partiu da identificação efetuada pelas vítimas em delegacia, mas sim da descoberta de que um dos valores extorquidos das vítimas foi depositado em sua conta bancária pessoal - fls. 58 e 79. Ademais, a vítima Dirce foi categórica em afirmar que Jefferson participou do roubo e da extorsão, tendo sido uma das pessoas que anunciou o assalto e estava no veículo Fiorino, além de ter ficado no cativado por determinado período de tempo, inclusive, vindo a ameaçá-la de cortar o seu dedo. Em outras palavras, o reconhecimento fotográfico foi apenas utilizado pela autoridade policial como forma de confirmar se a transferência dos valores havia sido feita para um dos integrantes do grupo de assaltantes, não havendo que se falar em insuficiência probatória quanto a Jefferson. Registre-se que não se desconhece o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido da invalidade do reconhecimento da pessoa à revelia do procedimento contido no art. 226, CPP, entretanto, no presente caso, o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima, em sede policial, não foi o ponto de partida da investigação, mas sim o recebimento de valores provenientes da extorsão pelo acusado, bem como a prova oral produzida, que demonstrou que Jefferson estava no momento do anúncio do assalto e durante a extorsão, efetivando ameaças que marcaram a vítima, não sendo, portanto, a única prova a embasar a presente condenação. Registre-se, ainda, que Jefferson não trouxe aos autos qualquer explicação plausível para o recebimento de valores provenientes da conta bancária das vítimas em sua conta pessoal. Conquanto tenha afirmado que trabalha em oficina mecânica e recebe muitas transferências diariamente, não soube identificar a origem da transferência e, muito menos, o serviço prestado cujo valor justificaria o pagamento da referida quantia, onus probandi que certamente lhe incumbia (art. 156, CPP). Com relação à Ré Simone, em que pese a alegação de que não teria qualquer envolvimento com os fatos, porquanto estaria apenas acompanhando José Florêncio em viagem cujo escopo ilegal não lhe foi informado, a vítima Marcelo a reconheceu como sendo uma das pessoas que estava no cativado, sentada em escada. Assim, a versão da acusada no sentido de que não tinha conhecimento do roubo e da extorsão do caminhão não se sustenta, já que foi encontrada na posse da res furtiva, além de ter sido vista pela vítima no local em que mantida refém. Sobre este ponto, inclusive, importante destacar que a testemunha de defesa Paulo relatou que Simone aparentava nervosismo quanto ao não pagamento de valores para que pudessem prosseguir viagem, o que corrobora com o entendimento de que não era mera passageira do caminhão, alheia aos fatos, mas tinha conhecimento de todos os passos do grupo, estando ciente de que dependiam de dinheiro para prosseguir na condução do caminhão até outro estado da federação. Ressalta-se, ainda, que os Réus José e Simone relataram que somente perceberam a falta de dinheiro no meio do caminho, o que não é compatível com o depoimento prestado pela referida testemunha. No mais, a versão de José Florêncio e Simone não convencem, pois não é crível que tivessem aceitado realizar o transporte de um caminhão até outro estado sem esclarecer os termos da contratação (em especial, a finalidade do transporte, a titularidade do bem, o prazo de realização, as condições de ida e retorno etc.), sem verificar se o valor que receberiam estava correto no momento em que se encontraram com o contratante (afinal, estariam prestando serviço remunerado que dependia de pagamento para ida e volta até cidade em outro estado da federação), sem conferir a placa do caminhão em cotejo ao documento oficial, dentre outros.

O fato de estarem sem dinheiro e na condução do caminhão evidencia que tentavam locomovê-los às pressas e que não foram contratados por terceira pessoa como pretendem aduzir.

Ademais, José Florêncio foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, tendo o ofendido Marcelo notadamente o apontado como sendo o condutor do veículo VW Fox, responsável por fechar o automóvel em que as vítimas se encontravam no momento do anúncio do assalto.

Registre-se que os reconhecimentos efetuados pelas vítimas, em sede policial, não foram o ponto de partida da investigação quanto a José Florêncio e Simone, mas sim o fato de esses terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Outrossim, a prova oral produzida no curso da instrução revelou que os acusados estavam, respectivamente, no momento do anúncio do assalto e no cativado, o que afasta qualquer dúvida acerca de sua participação, em sentido amplo, na empreitada criminosa.

Deste modo, restou indubitável que todos os Réus, em comunhão de desígnios e propósitos e mediante divisão organizada de tarefas, marcaram com as vítimas de se encontrar sob o pretexto de contratar serviço de frete de carga, logrando êxito em subtrair o seu caminhão, além de terem restringido a sua liberdade, com a finalidade de assegurar o sucesso da empreitada criminosa e realizar transferências bancárias de suas contas, não havendo que se falar em participação de menor importância dos acusados em apenas um dos crimes ou, ainda, em desclassificação para receptação e/ou absolvição por fragilidade probatória.

2. Da Configuração dos Crimes de Roubo (art. 157, § 2º, incisos II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal)

A partir da prova colhida no curso da instrução, restou comprovado que os Réus, previamente ajustados entre si e em mediante uma única ação – consistente em abordar as vítimas em seu veículo automotor e anunciar a subtração deste com a utilização de simulacro arma de fogo para a realização da ameaça e restrição da sua liberdade para assegurar o sucesso da empreitada – praticaram dois delitos de roubo qualificado, nos termos do art. 157, § 2º, incisos II e V, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Isto, pois a dinâmica dos fatos narrada pelas vítimas e testemunhas, revela o emprego de ameaça a duas pessoas distintas e a subtração de ao menos dois patrimônios diversos – ofendendo, portanto, dois bens jurídicos tutelados pela norma penal –, quais sejam: (i) da vítima Marcelo Araújo Machado e (ii) da vítima Dirce da Silva.

Neste sentido, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que ocorre mais de um roubo quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, com alcance a patrimônios distintos, não havendo, assim, que se falar em crime único. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as instâncias ordinárias constataram haver pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa jurídica, ao que se depreende dos fatos. 2. Agravo regimental desprovido”.

Na esteira do entendimento do STJ, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do referido Diploma Legal) – Sentença condenatória – Apelação dos réus – Defesa requer o reconhecimento de crime único, em detrimento do concurso formal – Descabimento – Inocorrência de crime único, pois foram subtraídos bens de vítimas distintas, num mesmo contexto fático, o que configura o concurso

formal - Entendimento consolidado nos Tribunais Superiores - Precedentes desta Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, em casos análogos - Ausência de insurgência contra a pena e regime de cumprimento fixados em primeira instância - Sentença condenatória mantida - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0002751-14.2017.8.26.0050; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/10/2018; Data de Registro: 05/10/2018).

"Roubo circunstanciado - Provas suficientes de autoria e materialidade - Condenação - Ação que atingiu o patrimônio da empresa vítima e dois funcionários - Concurso formal - Reconhecimento - Presença de mais de uma causa de aumento - Majoração acima de 1/3 - Possibilidade - Coação no curso do processo - Declaração da vítima que reconheceu o acusado - Condenação - Apelação provida parcialmente". (TJSP; Apelação Criminal 0066475-67.2008.8.26.0224; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 4ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2010; Data de Registro: 19/10/2010).

Destaca-se, ainda, que o fato de os roubos terem sido praticados contra um casal não impede o reconhecimento da autonomia de cada delito, uma vez que os Réus exigiram pertences pessoais das vítimas, tais quais seus aparelhos telefônicos, senhas bancárias intransferíveis e objetos pessoais (v.g., anel da vítima Dirce e carteira), além de empregar grave ameaça contra todas, indistintamente.

A respeito do tema esclarece precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS Nº 659100/SP (2021/0107012-2). DECISÃO. Adalberto de Oliveira alega sofrer coação ilegal em face de acórdão do Tribunal de Justiça a quo. Condenado por roubos circunstanciados, praticados contra casal, busca o reconhecimento de crime único, pois argumenta que o patrimônio violado seria único. Decido. (...). O acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Deveras, é 'assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há que se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes'. (HC nº275.122/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 04/08/2014). Ademais, com relação à alegação de existência de patrimônio comum, há julgado do Superior Tribunal de Justiça, relativo a roubo praticado contra casal, no sentido de que o 'o Direito Penal tutela bens e interesses jurídicos com autonomia e de um modo peculiar de outros ramos do direito. Assim, não se pode afirmar que o conceito de patrimônio na esfera penal, necessariamente, se equivale à definição contida no âmbito civil' (AgRg no REsp nº 1009998/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª T. DJe 17/08/2011). Ademais, o roubo é crime pluriofensivo e houve afronta à integridade física e à liberdade individual de duas pessoas para subtração, inclusive de uso pessoal (celular, bijuterias, joias, relógios etc.). Aplico ao caso o entendimento de que; (...). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 4. (...)" (STJ; HC nº 659100/SP 2021/0107012-2, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 20/04/2021).

Assim, os Réus, mediante uma única ação lograram êxito em subtrair objetos de vítimas distintas, praticando, portanto, dois delitos de roubo em concurso formal, consoante previsão do art. 70 do Código Penal.

No que se refere ao reconhecimento do concurso formal impróprio (parte final do art. 70, CP), mister se faz a comprovação dos desígnios autônomos, ou seja, se os agentes tinham consciência de que estava subtraindo bens jurídicos de titularidades diversas.

Apesar de, in casu, os Réus terem exigidos pertences pessoais das vítimas, além de seu veículo, a prova oral colhida em juízo não aponta para a existência de consciência e voluntariedade na subtração de mais de um patrimônio. Ao que tudo indica, o plano delituoso dos assaltantes englobava tão somente a subtração dos

veículos e demais pertences que estivessem com as pessoas que se encontravam em seu interior no momento da abordagem, independentemente de sua titularidade. Logo, incide à espécie o concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, CP).

No que se refere às causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, essas restaram devidamente configuradas, sendo incontroverso nos autos que a empreitada criminosa dos Réus ocorreu com união de propósitos e designios entre si, e mediante a captura dos ofendidos como reféns, consoante relato uníssono das vítimas, que declararam que ficaram mais de 10h em poder dos acusados.

Deveras, os ofendidos foram encontrados no interior de cativeteiro pelos policiais e reconheceram os sete Réus como autores dos crimes, relatando de forma inequívoca as tarefas de cada um no curso da empreitada criminosa.

Logo, indubitável que a conduta dos acusados quanto à subtração dos bens das vítimas se amolda à previsão típico-normativa do art. 157, § 2º, incisos II e V, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal.

3. Da Configuração dos Crimes de Extorsão Mediante Restrição da Liberdade das Vítimas (art. 158, §§ 1º e 3º, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal)

O art. 158 do Código Penal tipifica o crime de extorsão, delineando os elementos subjetivos e objetivos necessários à sua configuração – na forma simples e qualificada –, senão vejamos:

“Art. 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos

§ 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente”.

Nota-se, assim, que a conduta “reside no verbo nuclear constranger, isto é, obrigar, coagir alguém a fazer algo, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa (...) mediante violência (física) ou grave ameaça”.

No presente caso, as vítimas foram abordadas pelos Réus, que, além de efetuarem a subtração de seu veículo, exigiram seus cartões bancários, aparelhos telefônicos e as respectivas senhas, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de simulacro de arma de fogo e abordagem em concurso de pessoas. Além disso, conduziram as vítimas até um cativeteiro, restringindo a sua liberdade por mais de dez horas, com intuito de tentar garantir o sucesso da empreitada criminosa. Com efeito, as vítimas foram uníssonas em narrar que, chegando ao cativeteiro, os assaltantes passaram a constrangê-las a fornecerem objetos pessoais, as senhas de seus cartões e celulares, com a finalidade de efetuar transações/empréstimos em aplicativos de instituições financeiras, o que foi devidamente concretizado pelos Réus, consoante comprovantes bancários de fls. 58/59.

Deste modo, inevitável concluir pela configuração também dos delitos de extorsão praticados com em concurso de pessoas, mediante a restrição da liberdade das vítimas, nos termos do art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal.

No que se refere à consumação do crime, imperioso destacar que se trata de delito formal, cuja consumação se perfaz no momento em que o agente emprega os meios aptos a constranger as vítimas e lhe proporcionar a indevida vantagem, sendo irrelevante a obtenção do proveito econômico.

No presente caso, após o constrangimento das vítimas, os acusados lograram êxito em transferir valores da conta bancária do ofendido Marcelo (fls. 58/59), sendo indubitável, portanto, a consumação do crime quanto à Dirce e, ainda, a consumação e exaurimento do delito quanto à Marcelo.

Tendo em vista que as extorsões foram praticadas mediante uma única ação contra duas vítimas distintas, aplica-se a regra contida no art. 70 do Código Penal, porquanto configurado o concurso formal.

No que concerne à prática da conduta extorsiva em conjunto com a do roubo, entendo que tais delitos também foram praticados em concurso formal, uma vez que, em um mesmo contexto fático, os acusados anunciaram a subtração do veículo e exigiram pertences pessoais das vítimas, constrangendo-as a informar a senha de acesso a cartões e celulares e levando-as a cativo como forma de garantir tanto a empreitada dos roubos ao veículo e pertences pessoais como das próprias extorsões. Com efeito, em cativo, a vítima Dirce foi ameaçada de ter seu dedo cortado para que entregasse o anel ao mesmo tempo em que o caminhão subtraído era deslocado pelos assaltantes e as transferências bancárias eram realizadas. Neste sentido, esclarece precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

EXTORSÃO – CAIXA ELETRÔNICO – NUMERÁRIO – ROUBO – SUBTRAÇÃO DE OUTROS BENS DA VÍTIMA. Vindo o agente, no mesmo contexto, a praticar extorsão, compelindo a vítima a sacar numerário em caixa eletrônico e dela subtraindo outros bens – roubo –, tem-se, ante a ação única, concurso formal e não material. (STF; HC nº 98.960, Rio de Janeiro; Relator Min. Marco Aurélio; Primeira Turma; DJe 06/12/2011).

Assim, incide a norma contida no art. 70, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio) aos crimes de extorsão praticados contra as duas vítimas e entre os delitos de extorsão e roubo, praticados contra os ofendidos no mesmo contexto fático, de forma indissociável.

Por derradeiro, tal qual ocorrido nos roubos, é indubitável que o delito foi praticado em concurso de pessoas (no caso, pelos sete Réus, mediante divisão de tarefas) e com restrição à liberdade das vítimas (as quais foram levadas para cativo e permaneceram por cerca de 16h).

4. Da Dosimetria da Pena

A. Antônio Felipe Batista de Amorim

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base dos crimes de roubo e extorsão acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias em que praticados, as quais ultrapassaram a tipicidade comum do art. 157, § 2º, incisos II e V, e art. 158, §§ 1º e 3º, do CP, uma vez que as vítimas foram uníssonas em relatar que não apenas foram feitas reféns pelos Réus como também ficaram sendo ameaçadas a todo tempo em cativo, por cerca de dezesseis horas, tendo a vítima Dirce chegado a vomitar de nervoso, tamanha pressão psicológica efetuada pelos acusados, que chegaram a prometer mutilar o seu dedo.

Ainda em primeira fase, a pena-base dos crimes de roubo também deverá ser elevada em razão de esses terem sido praticados mediante concurso de pessoas, circunstância dos crimes que, apesar de prevista como causas de aumento no art. 157, § 2º, inciso II, CP, será utilizada para majoração da pena em primeira fase, ante a existência de outra causa de aumento (qual seja: restrição da liberdade das vítimas), solução esta que melhor se adequa ao princípio da individualização das penas.

Assim, presentes duas circunstâncias judiciais negativas para os crimes de roubo (quais sejam, as circunstâncias dos crimes pelo concurso de agentes e excessiva agressividade no curso da empreitada criminosa) e uma circunstância judicial negativa para os crimes de extorsão (qual seja, circunstância dos crimes pela excessiva agressividade/violência psicológica empregada), elevo as penas-base na fração de 2/8 e 1/8, respectivamente, estabelecendo-as em (i) 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por duas vezes, para os crimes de roubo e (ii) 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, por duas vezes, para o crime de extorsão.

Em segunda fase da dosimetria, sem agravantes ou atenuantes.

Anoto que o Réu Antônio, apesar de preso em flagrante no local do crime, relatou, em juízo, que apenas atendeu a pedido de Robson para a compra de pães, não tendo participado dos delitos em questão, razão pela qual não faz jus à atenuante da confissão.

Em terceira fase da dosimetria, aplico as causas de aumento previstas no inciso V do § 2º do art. 157, CP, e no § 1º do art. 158, CP, aos crimes de roubo e extorsão, pois esses foram praticados mediante restrição da liberdade das vítimas e concurso

de pessoas, respectivamente. Assim, aumento as penas em 1/3, fixando-as em (i) 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, por duas vezes, para os crimes de roubo; e (ii) 9 (nove) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, por duas vezes, para os crimes de extorsão. Com relação ao delito de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, destaco que, apesar de a causa de aumento de pena (§ 1º, art. 158) estar topologicamente acima da qualificadora (§ 3º, art. 158), ambas devem incidir à espécie, uma vez que a qualificadora não traz tipo penal distinto do caput, estando abaixo da referida causa de aumento apenas pelo fato de ter sido inserida por modificação legislativa posterior. Neste sentido, esclarece precedente do E. STJ em caso análogo:

PENAL. RECURSO